

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रथम अपील प्रकरणों का निपटारा समयावधि में करने बाबत।

संदर्भ :- सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 2-27/2006/1/6 दिनांक 20.12.2006, परिपत्र क्रमांक एफ 2-11/2006/1-6, दिनांक 20.07.2007 एवं परिपत्र दिनांक 30.07.2007

--00--

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित परिपत्रों का कृपया अवलोकन करें। संदर्भित परिपत्रों द्वारा अपील प्रकरणों के निराकरण संबंधी कार्यवाही के संबंध में निर्देश जारी किए गये हैं। किन्तु प्रायः यह देखने में आया है कि जनसूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को गलत, अपूर्ण या भ्रमपूर्ण जानकारी दिए जाने की स्थिति में, अपीलीय अधिकारी, विभागीय अधिकारी होते हुए भी सुस्थापित विधि के अनुसार प्रस्तुत तथ्यों का न्यायिक विश्लेषण नहीं करते हैं। जिससे द्वितीय अपील आवेदनों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, जो कि चिन्ताजनक है।

2/ इस संबंध में पुनः निर्देशित किया जाता है, कि विभागों के अंतर्गत आने वाले सभी कार्यालयों में सूचना का अधिकार के तहत नियुक्त किए गए सभी प्रथम अपीलीय अधिकारियों को उनके समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपीलों की सुस्थापित विधि के अनुसार प्रस्तुत तथ्यों का न्यायिक विश्लेषण कर विधिवत् सुनवाई और समयावधि में विधिवत् निराकरण करने के लिए निर्देशित किया जावे तथा निरीक्षण के समय प्रथम अपीलीय अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा भी की जाये। अपीलीय अधिकारियों द्वारा विधिवत् कार्य नहीं करने की स्थिति में उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए।

3/ यहाँ यह उल्लेखनीय है, कि यदि अपीलीय अधिकारियों को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक हो, तो इस संबंध में प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर से संपर्क कर उन्हें प्रशिक्षण देने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाये।

(छ0ग0 शा0, सा0 प्र0 वि0, क्रमांक: 763/जी 2071/2012/1-सूअप्र रायपुर, दिनांक 29 अप्रैल 2013 )

-----

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा कार्यवाई एवं अपील का निराकरण।

संदर्भ :- 1. छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग का ज्ञापन क्रमांक-एफ 2-27/2006/1/6 रायपुर, दिनांक 20.12.2006

2. छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग का ज्ञापन क्रमांक-एफ 2-11/2006/1/6 रायपुर, दिनांक 20.07.2007

3. छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग का ज्ञापन क्रमांक-एफ 2-11/2006/1/6 रायपुर, दिनांक 30.07.2007

4. छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग का ज्ञापन क्रमांक 3941/जी-1249/2010 /1-सू.

अ.प्र. रायपुर, दिनांक 22.12.2010

5. छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग का ज्ञापन क्रमांक 768/जी-2071/2012/1- सू.

अ.प्र. रायपुर, दिनांक 29.04.2013

--00--

शासन के ध्यान में यह बात आई है, कि प्रथम अपीलीय अधिकारियों द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 एवं शासन द्वारा जारी संदर्भित ज्ञापनों के माध्यम से दिए गए निर्देशों का पूर्णतः पालन नहीं किया जा रहा है। उक्त अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत प्रथम अपील का निराकरण 30 दिवस एवं सकारण अधिकतम 45 दिवस में किये जाने की विधिक बाध्यता है। कई प्रकरणों में निर्धारित अवधि में निराकरण न होने के कारण द्वितीय अपील प्रस्तुत करने के लिए आवेदक को बाध्य होना पड़ता है, जिससे न केवल अपीलार्थी का समय एवं धन का व्यय होता है, बल्कि आयोग में भी अनावश्यक अपील प्रकरणों की संख्या में वृद्धि हो रही है। साथ ही कई अपीलीय अधिकारियों द्वारा निर्देशों के बावजूद भी बोलता हुआ आदेश पारित न किये जाने के कारण भी द्वितीय अपील प्रस्तुत किया जाता है। अपीलीय अधिकारियों का विधिक कर्तव्य है, कि ऐसी स्थिति निर्मित न होने दें। इसके अतिरिक्त शासन के निर्देशों के बावजूद भी प्रथम अपीलीय अधिकारी अपने द्वारा पारित आदेशों का क्रियान्वयन सुनिश्चित नहीं करते, जिसके कारण भी द्वितीय अपील अथवा शिकायत आयोग को प्रस्तुत किया जाता है।

2/ उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में प्रथम अपील के निराकरण में निम्नानुसार कार्रवाई अपेक्षित है :-

- (1) अपील आवेदन प्रस्तुत होने पर प्रकरण पंजी में दर्ज किया जाए, ताकि समयावधि में निराकरण की निगरानी हो सकें।
- (2) प्रथम अपील की कार्रवाई एक अर्द्ध न्यायिक कार्य है, जिसमें संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाए।
- (3) अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण की पूर्ण विवेचना के साथ बोलता हुआ एवं तार्किक अधिनियम की धारा 19 में निर्धारित अवधि में आदेश पारित किया जाए।
- (4) अपीलीय आदेश के साथ ही वांछित सूचना/विनिश्चय प्रदाय किया जाए।
- (5) अपीलीय आदेश में निर्धारित अवधि में सूचना प्रदाय करने के निर्देश देने की स्थिति में, प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा ही स्वयं के आदेश का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।
- (6) आदेश पालन न करने अथवा चूक करने पर प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा संबंधित जनसूचना अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाए अथवा सक्षम अधिकारी को कार्रवाई करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

3/ सभी विभागों द्वारा उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए तथा समय-समय पर

प्रथम अपीलीय अधिकारियों द्वारा भी प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा की जाए। विधि सम्मत जिम्मेदारी एवं कर्तव्यों का निर्वहन न किये जाने पर प्रथम अपीलीय अधिकारी के विरुद्ध भी अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाए।

4/ इस ज्ञापन की प्रति प्रत्येक प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्रदाय कराना सुनिश्चित किया जाय।

(छ0ग0 शा0, सा0 प्र0 वि0, क्रमांक: एफ. 8-2/2014/1-13 नया रायपुर, दिनांक 31 अक्टूबर, 2014)

-----

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से संबंधित भारत सरकार से प्राप्त पत्र कार्यवाही बाबत-जन सूचना अधिकारियों/प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा सूचना की आपूर्ति एवं प्रथम अपीलीय प्रकरण का निराकरण संबंधी दिशा-निर्देश।

--00--

भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग), नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली से प्राप्त ज्ञापन - F. NO. 1/32/2013-IR दिनांक 17 फरवरी 2015 की छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित हैं।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार (03 पृष्ठ)

--00--

(छ.ग. शा., सा. प्र. वि., क्रमांक: एफ 1-1/2011/1-सूअप्र नया रायपुर, दिनांक 17 अप्रैल, 2015)

-----

Subject: Guidelines for Public Information Officer/First Appellate Authorities for supply of Information and disposal of first appeal respectively-reiteration of

--00--

Section 26 of the RTI Act requires the Government to compile a guide containing such information, in an easily comprehensible form and manner. Os may reasonably be required by a person who wishes to exercise any right specified in the Act. Further, it requires the Government to update the guide of regular intervals. Accordingly a Guide on the Act was published online on 28.11.2013 to help all the stake-holders viz. information seekers in getting information, public information officers in dealing with the RTI applications, first appellate authorities in taking cogent decisions an appeals and the public authorites in implementing various provisions of the Act in right earnest.